

	CITTA' DI SQUILLACE PROVINCIA DI CATANZARO UFFICIO DEL SINDACO tel. 0961-914020 pec sindaco.squillace@asmepec.it
---	--

ORDINANZA N. 6/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE EDIZIONE 2024 - DA TENERSI IN DATA 13 FEBBRAIO 2024.

IL SINDACO

RILEVATO che, per tradizione, in occasione del Carnevale, si sono svolte ogni anno, nel territorio comunale, sfilate in maschera per le vie e le piazze comunali, con impiego anche di carri allegorici;

VISTA la richiesta pervenuta al Comune di Squillace in data 7.02.2024 presentata dal Sig. XXXXXXXXXX, in qualità di Presidente dell'Associazione Folkloristica Carnevale Squillacese, con la quale chiede per il giorno 11 febbraio 2024 di poter svolgere la sfilata di carnevale con carri allegorici secondo il percorso di cui alla planimetria allegata all'istanza;

DATO ATTO che a causa del maltempo il suddetto evento non si è tenuto, l'Associazione Folkloristica "Carnevale Squillacese" ha inoltrato richiesta per il rinvio della manifestazione che si terrà in data 13.2.2024;

DATO ATTO che la richiesta di cui sopra comprende anche la domanda al Comune di adozione del provvedimento di chiusura temporanea delle strade e delle aree pubbliche interessate dalla sfilata dei carri allegorici;

CONSTATATO che, a causa anche del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, tenuto anche conto della presenza di bambini;

CONSIDERATA la propria competenza ad autorizzare la suddetta manifestazione e l'esigenza di adeguate misure di prevenzione per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento della sfilata;

CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., perché indette a solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;

ATTESA, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto nell'allestimento e nella circolazione dei carri, così da evitare che si utilizzino strutture realizzate in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;

VISTO che mancano disposizioni specifiche nella materia, salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza dei trattenimenti pubblici;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 17082/114 del 1 dicembre 2009 avente ad oggetto il "D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". Chiarimenti e indirizzi applicativi" in particolare quanto riportato nella parte "Sfilate di carri allegorici";

RITENUTO, pertanto, di fissare con apposito provvedimento le prescrizioni particolari da far rispettare in sede di realizzazione dei carri che parteciperanno alle sfilate nonché per consentire lo svolgimento delle stesse in condizioni di sicurezza;

VISTA la relazione tecnica Safety e Security dell'organizzazione dell'edizione 2024 dell'Associazione Folkloristica Carnevale Squillacese;

VISTO il Nulla -Osta dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

AUTORIZZA

Per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate quale parte integrante:

Lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici, di cui all'istanza, denominati "*Il Mondo può essere fantastico quando sei un po' strano*", "*Il Magico Mondo degli Unicorni*" "*Quello che non vorremmo vedere*" "*La perla Nera*" nell'ambito del Carnevale Squillacese edizione 2024 organizzato dall'Associazione Folkloristica Carneval Squillacese, nella persona del Presidente, [REDACTED] a Catanzaro, da tenersi in data 13 febbraio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa.

Individua il seguente percorso per la circolazione dei carri allegorici:

il giorno 13 febbraio 2024 - Partenza: viale Cassiodoro , SP 162/2 , arrivo dei carri presso Via Fuori Le Porte, dove terminerà la manifestazione.

DISPONE

☐ è vietato a chiunque l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare nocumento;

☐ è comunque vietato il getto di sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose;

☐ che l'organizzatore della sfilata di carri allegorici deve assumersi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a cose o persone, causati dalle sollecitazioni statiche e dinamiche di ogni carro allegorico partecipante e dalle attrezzature in esso contenute durante la manifestazione nonché dalla guida dello stesso;

☐ che i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità, In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. e come da relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, che ha attestato la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

☐ che ogni carro allegorico deve essere condotto secondo le direttive che gli saranno impartite da questa Amministrazione, dalle competenti Autorità ed in conformità di quanto contenuto nella Circolare del Ministero degli Interni n. 17082-114 del 1.12.2009 e comunque secondo norme di comune buon senso, al fine di non arrecare danni a terzi;

☐ che l'organizzatore della sfilata di carri allegorici deve accettare ed far osservare le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e da tecnico abilitato incaricato, a riguardo la capienza delle persone su ogni carro che partecipa alla sfilata e l'utilizzo dello stesso secondo la normativa europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

☐ il carico del carro non dovrà comunque eccedere il limite massimo stabilito in sede di omologazione del veicolo; I carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere a "passo d'uomo" e seguire scrupolosamente il percorso stabilito e comunicato;

☐ i partecipanti alla sfilata dovranno seguire il carro a piedi, a debita distanza dallo stesso

☐ è fatto divieto assoluto di far salire sul carro soggetti diversi dal conducente e dal responsabile dello stesso e dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od altri incidenti;

☐ le eventuali allegorie carnevalesche ed altre strutture sopraelevate poste sopra il carro dovranno essere debitamente ancorate, in modo da assicurarne la massima stabilità, anche nel caso di forti raffiche di vento, in ragione anche della loro altezza;

☐dovranno essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione avuto particolare riguardo che:

- il conducente del veicolo trainante il carro sia persona regolarmente abilitata alla guida, di quel tipo di veicolo;
- le dimensioni del carro e relativo carico, come da collaudo e relazione tecnica del tecnico abilitato non devono superare la sagoma massima consentita tenuto conto della sospensione temporanea della circolazione ordinaria;
- sia assicurata l' idoneità del veicolo rispetto alla massa del carro rimorchiato;
- sia tenuto a disposizione materiale di pronto soccorso;
- sia collocato su ciascun carro, almeno un estintore per domare eventuali principi d' incendio;

☐ i minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti, durante lo svolgimento della stessa;

☐ personale dell' organizzazione dovrà vigilare affinché le persone che seguono i carri restino sempre a distanza di sicurezza dagli stessi;

☐ sia rispettata la disposizione di cui all' art. 151 del Regolamento di P.S., che fa divieto di portare armi e strumenti atti ad offendere, di gettare materiali imbrattanti o pericolosi e di molestare le persone;

☐ sia garantito, in caso di emergenza, il raggiungimento dei luoghi interdetti da parte di mezzi e/o personale addetto all' espletamento di pubblico servizio di emergenza e soccorso nonché di persone diversamente abili

☐ è fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell' Autorità competente, di accendere fuochi, e di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, nonché di sparare con armi da fuoco, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d' artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell' Autorità competente.

DISPONE ATRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line e nei luoghi pubblici.

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente Ordinanza:

al Comando Stazione Carabinieri di Squillace;

all' Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;

Alla Polizia locale di Squillace;

Al Presidente dell' Associazione Folkloristica Carnevale Squillacese;

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 13 febbraio 2024

IL SINDACO
f.to Dott. Pasquale Muccari